

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Crimes de Perigo Comum (arts. 250 a 259 do CP)

Incolumidade significa falta de perigo, segurança.

Portanto, os crimes contra a incolumidade público são aqueles que representam perigo a segurança da sociedade.

O que diferencia os crimes de perigo comum dos demais crimes contra a incolumidade pública é a exposição ao perigo de um número indeterminado de pessoas.

Vamos ver os crimes.

1. INCÊNDIO vs EXPLOÇÃO

INCÊNDIO

Veja o que diz o Código Penal:

Incêndio Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Não é qualquer incêndio que configura o crime, mas o incêndio que EXPONHA a perigo a:

- vida de outrem.
- integridade física de outrem.
- patrimônio de outrem.

Há inúmeras **CAUSAS PARA AUMENTO DE PENA:**

Art. 250 (...) **Aumento de pena** § 1º - As penas aumentam-se de um terço: I - se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio; II - se o incêndio é: a) em casa habitada ou destinada a habitação; b) em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura; c) em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo; d) em estação ferroviária ou aeródromo; e) em estaleiro, fábrica ou oficina; f) em depósito de explosivo, combustível ou inflamável; g) em poço petrolífero ou galeria de mineração; h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.

Por fim, há previsão legal de punição do INCÊNDIO **CULPOSO**.

Art. 250 (...) **Incêndio culposo** § 2º - Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de seis meses a dois anos.

EXPLOÇÃO

Veja o que diz o Código Penal:

Explosão Art. 251 - *Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.*

Assim como no incêndio, na explosão deve EXPOR A PERIGO a:

- vida de outrem.
- integridade física de outrem.
- patrimônio de outrem.

Para configurar o crime essa exposição a perigo deve ocorrer mediante:

- explosão de dinamite ou substância de efeitos análogos
- arremesso de dinamite ou substância de efeitos análogos
- simples colocação de dinamite ou de substância de efeitos análogos

E se não for dinamite ou análogo?

No caso de a **substância utilizada não for dinamite ou explosivo de efeitos análogos** o crime de EXPLOÇÃO será punido na forma privilegiada, ou seja, com pena menor:

*Art. 251 (...) § 1º - **Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos:** Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.*

Na explosão há CAUSA DE AUMENTO DE PENA? Sim, aumenta-se de um terço nas mesmas hipóteses previstas no incêndio.

Também se pune da forma CULPOSA:

*Art. 251 (...) **Modalidade culposa** § 3º - No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção, de seis meses a dois anos; nos demais casos, é de detenção, de três meses a um ano.*

Por fim, em se tratando de crimes de incêndio e explosão, admite-se o concurso de crimes, afastando-se a aplicação do princípio da consunção.

(...) 1. Não há falar na aplicação do princípio da consunção (ou absorção) quando inexistir relação de progressividade; continente e conteúdo; de menor para maior; de crime-meio para crime-fim. 2. No caso dos autos, o que existe é uma pluralidade de condutas (incêndio e explosão), independentes, praticadas no mesmo contexto, o que atrai a incidência da regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal. STJ, HABEAS CORPUS Nº 50.557 - SC (2005/0198890-5) RELATOR MINISTRO OG FERNANDES.

2. USO DE GÁS TÓXICO OU ASFIXIANTE vs FABRICO, FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO POSSE OU TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS OU GÁS TÓXICO, OU ASFIXIANTE

Veja a tipificação:

Uso de gás tóxico ou asfixiante Art. 252 - *Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Modalidade Culposa* Parágrafo único - *Se o crime é culposo: Pena - detenção, de três meses a um ano.*

Aqui também o USO de GÁS TÓXICO ou ASFIXIANTE deve EXPOR A PERIGO a:

- vida de outrem.
- integridade física de outrem.
- patrimônio de outrem.

Também se pune a modalidade CULPOSA.

Continuando:

Fabrico, fornecimento, aquisição posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante Art. 253 - *Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.*

Esse crime foi parcialmente revogado pelo Estatuto do Desarmamento. Cabe saber em quais condutas se aplica a lei especial: substância ou engenho explosivo.

Configura, portanto, o crime do artigo 253 do CP, quando fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade: gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação de substância explosiva.

3. INUNDAÇÃO vs PERIGO DE INUNDAÇÃO

Veja os tipos penais:

Inundação Art. 254 - *Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa, no caso de dolo, ou detenção, de seis meses a dois anos, no caso de culpa.* **Perigo de inundação** Art. 255 - *Remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação: Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.*

INUNDAÇÃO:

- o agente causa a inundação;

- essa conduta deve EXPOR A PERIGO a:
 - vida de outrem.
 - integridade física de outrem.
 - patrimônio de outrem.
- há modalidade culposa.

PERIGO DE INUNDAÇÃO:

- o agente remove, destrói ou inutiliza obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação
- essa conduta deve EXPOR A PERIGO a:
 - vida de outrem.
 - integridade física de outrem.
 - patrimônio de outrem.
- NÃO há modalidade culposa.

4. OUTROS CRIMES

Cabe apenas transcrever outros tipos penais:

Desabamento ou desmoronamento Art. 256 - Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Modalidade culposa Parágrafo único - Se o crime é culposos: Pena - detenção, de seis meses a um ano.

Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento Art. 257 - Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio, ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento; ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza: Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. **Difusão de doença ou praga** Art. 259 - Difundir doença ou praga que possa causar dano a floresta, plantação ou animais de utilidade econômica: Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. **Modalidade culposa** Parágrafo único - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a seis meses, ou multa.

5. FORMAS QUALIFICADAS DE CRIME DE PERIGO COMUM

Veja a previsão do Código Penal:

Formas qualificadas de crime de perigo comum Art. 258 - Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposos, aumentada de um terço.

Resumindo:

- DOLOSO:

- resulta lesão corporal de natureza grave: é aumentada de metade a pena privativa de liberdade
- resulta morte: aumentada no dobro a pena privativa de liberdade.
- CULPOSO:
 - resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade;
 - se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de um terço.

É isso pessoal.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas

Provérbios 3:5,6

Resumo

DOS CRIMES DE PERIGO COMUM

1. INCÊNDIO vs EXPLOÇÃO

INCÊNDIO

Incêndio Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. **Aumento de pena** § 1º - As penas aumentam-se de um terço: I - se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio; II - se o incêndio é: a) em casa habitada ou destinada a habitação; b) em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura; c) em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo; d) em estação ferroviária ou aeródromo; e) em estaleiro, fábrica ou oficina; f) em depósito de explosivo, combustível ou inflamável; g) em poço petrolífero ou galeria de mineração; h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.

Incêndio culposo § 2º - Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de seis meses a dois anos.

EXPLOÇÃO

Explosão Art. 251 - Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

E se não for dinamite ou análogo?

Art. 251 (...) § 1º - **Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos:** Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Há CAUSA DE AUMENTO DE PENA.

Pune a modalidade CULPOSA.

2. USO DE GÁS TÓXICO OU ASFIXIANTE vs FABRICO, FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO POSSE OU TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS OU GÁS TÓXICO, OU ASFIXIANTE

Uso de gás tóxico ou asfixiante Art. 252 - *Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Modalidade Culposa* Parágrafo único - *Se o crime é culposo: Pena - detenção, de três meses a um ano.*

Fabrico, fornecimento, aquisição posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante Art. 253 - *Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.*

Esse crime foi parcialmente revogado pelo Estatuto do Desarmamento. Cabe saber em quais condutas se aplica a lei especial: substância ou engenho explosivo.

Configura, portanto, o crime do artigo 253 do CP, quando fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade: gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação de substância explosiva.

3. INUNDAÇÃO vs PERIGO DE INUNDAÇÃO

Inundação Art. 254 - *Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa, no caso de dolo, ou detenção, de seis meses a dois anos, no caso de culpa.* **Perigo de inundação** Art. 255 - *Remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação: Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.*

INUNDAÇÃO:

- o agente causa a inundação;
- essa conduta deve EXPOR A PERIGO a:
 - vida de outrem.
 - integridade física de outrem.

- patrimônio de outrem.
-
- há modalidade culposa.

PERIGO DE INUNDAÇÃO:

- o agente remove, destrói ou inutiliza obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação
- essa conduta deve EXPOR A PERIGO a:
 - vida de outrem.
 - integridade física de outrem.
 - patrimônio de outrem.
- NÃO há modalidade culposa.

4. OUTROS CRIMES

Desabamento ou desmoronamento Art. 256 - Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Modalidade culposa Parágrafo único - Se o crime é culposo: Pena - detenção, de seis meses a um ano.

Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento Art. 257 - Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio, ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento; ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza: Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. **Difusão de doença ou praga** Art. 259 - Difundir doença ou praga que possa causar dano a floresta, plantação ou animais de utilidade econômica: Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. **Modalidade culposa** Parágrafo único - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a seis meses, ou multa.

5. FORMAS QUALIFICADAS DE CRIME DE PERIGO COMUM

Formas qualificadas de crime de perigo comum Art. 258 - Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de um terço.

Resumindo:

- DOLOSO:
 - resulta lesão corporal de natureza grave: é aumentada de metade a pena privativa de liberdade
 - resulta morte: aumentada no dobro a pena privativa de liberdade.
- CULPOSO:
 - resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade;

- se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de um terço.

É isso pessoal.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
